

## 조문별 제·개정이유서

### ◇ 행정규칙명

- 헌법소원 등과 관련된 업무처리지침

### ◇ 개정 이유

- 지침 재검토기한(2023. 11. 3.) 도과하여 이를 갱신
- 일부 바뀐 부서명칭 및 개정된 법률조항 반영하여 조문 수정
- 가독성을 높이기 위해 보고서 양식으로 되어 있는 지침을 법률규정 양식으로 개정

### ◇ 주요내용

- 대검 직제개편 반영하여 소관부서를 공판송무과에서 공판2과로 변경
- 헌재가 검사의 불기소처분을 취소하는 경우 항고·재항고 사건 재기하여 처리한 것에 준하여 보고하도록 규정과 관련하여 준용규정을 검찰사건사무규칙 제91조 제5항에서 내용은 동일하게 유지된 채 제148조 제5항으로 개정된 점을 지침에 반영